

[7] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 한전주 잔존가치 손실보상금 회수 조치 미흡
2. 조치부서 : □□지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

□□지역본부(이하 ‘본부’라 한다)에서는 2013. 7. 9. 한국전력공사(이하 ‘한전’이라 한다)에 ●●●● 공공주택사업지구 내 한전주 4주의 이설을 요청하였으며, 이설비용 4,380천 원을 납부하였다.

[표 7] ●●●● 한전주 이설비용 지급 과정

일자	내용
2013. 7. 9.	한전주 4주 이설 요청(LH → 한전)
2013. 9. 6.	이설비용 금 4,380,300원 청구(한전 → LH) (이설공사비 금 2,327,110원, 잔존가치 손실보상금 금 2,053,190원)
2013. 10. 24.	잔존가치 손실보상금이 포함된데 대해 이의 제기(LH → 한전)
2013. 10. 28.	이의제기 불수용(한전 → LH)
2013. 11. 12.	공사의 조속한 진행을 위해 한전 청구금액을 선지급하고 추후 소송 등을 통해 한전주 잔존가치 손실보상금 환수(LH 내부방침)
2013. 11. 18.	이설비용 금 4,380,300원 지급(LH → 한전)

자료 : □□지역본부 문서 재구성

舊 ▼▼▼▼▼처에서는 2014. 4. 10.⁸⁾과 같은 해 7. 4.⁹⁾ 두 차례에 걸쳐 공익사업지구 내 편입되는 한전주 보상과 관련하여 [표 8]과 같이 한전주 잔존가치 보상금 환수 및 향후 보상방식에 대해 전 지역본부에 안내하고 잔존가치 보상금 환수업무의 이행을 촉구한 바 있다.

[표 8] 유형별 한전주 잔존가치 보상 처리방안

구분	지장전주 보상 방식	처리방안
A형	당초 이설협약 체결 후 2009. 4월 이후 철거 전주에 대한 잔존가치 추가요청으로 이의유보 후 지급	2014. 8. 29.까지 환수가 원활치 않을 경우 개별소송으로 환수조치 이행
B형	2009. 4월 이후 협약체결 시 철거비와 잔존가치를 동시에 요구하여 이의유보 후 지급	
C형	2012. 1월 이후 한전이 이의유보 불허와 재결신청 청구를 요구하여 부득이 이의유보 없이 지급	본사에서 표본지구 선정하여 부당이득반환 소송 제기 예정

자료 : ▼▼▼▼▼처 문서 재구성

따라서 ●●●●지구 한전주 이설비용은 한전이 철거비와 잔존가치를 동시에 요구하여 공사가 이의를 유보하고 지급하였는바, 이는 [표 8]의 B형에 해당하므로 개별 소송 제기를 포함한 적극적인 환수조치를 취했어야 한다.

그러나 위 본부에서는 2014. 7. 7.과 같은 해 10. 10. 두 차례에 걸쳐 한전에 잔존가치 손실보상금의 환급을 요청한 이후 감사일 현재까지 손실보상금 환급을 위한 별도의 조치를 취하지 않고 있다.¹⁰⁾

그 결과 한전으로부터 한전주 잔존가치 손실보상금 2,053,190원을 돌려받지 못하고 있다.

8) “한전주 잔존가치 환수 및 향후 보상방식 안내” (▼▼▼▼▼처-1283호(2014. 4. 10.))

9) “한전주 잔존가치 보상금 환수업무 이행 촉구” (▼▼▼▼▼처-2433호(2014. 7. 4.))

10) □□지역본부가 2012. 3. 2. 한전에 이설비용을 지급한 ◆◆◆◆ 공공주택사업지구의 경우도 이 건 보상과 동일한 B유형으로 2014. 7. 22. 한전으로부터 한전주 잔존가치 손실보상금 1,806,640원을 환급받은 바 있음

5. 조치할 사항

□□지역본부장은

한전으로부터 환급받지 못한 한전주 잔존가치 손실보상금 2,053,190원을 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).